

0000916-44.2015.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS DA SILVA DE FREITA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

DOUGLAS DA SILVA DE FREITAS MARTINS foi condenado a e 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000916-44.2015.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000916-44.2015.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS DA SILVA DE FREITA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

DOUGLAS DA SILVA DE FREITAS MARTINS foi condenado a e 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (fls. 124/136).

Foram interpostos recursos de apelação pela Defesa (fls. 147/158) e pelo Ministério Público (fls. 163/169), sendo que a sentença foi reformada apenas fim de fixar o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (fls. 228/260).

O acórdão transitou para o Ministério Público em 30/07/2018 (fls. 265) e em 03/09/2018 para Defesa (fls. 271).

Importante salientar, inicialmente, que de acordo com o disposto no artigo 61 do

Código de Processo Penal, o reconhecimento e a declaração da extinção da punibilidade do agente podem ser efetuados de ofício e a qualquer momento pelo julgador.

No presente caso, estamos diante da prescrição da pretensão executória, que se regula pela pena concretamente aplicada, conforme determina o artigo 110, caput, do Código Penal. Como já dito, o réu foi condenado em 1 ano e 8 meses de reclusão. O prazo prescricional, levando-se em consideração a pena aplicada, é de 4 anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Ocorre que entre o trânsito em julgado do acórdão para Defesa (fls. 271) até a presente data transcorreram-se 4 anos e 26 dias, prazo superior ao previsto em lei para o Estado executar a pena imposta ao réu.

Em razão do exposto, julgo extinta a punibilidade do réu DOUGLAS DA SILVA DE FREITA MARTINS, consoante determina o artigo 109, inciso IV, combinado com o artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, em decorrência do reconhecimento da prescrição pretensão executória.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Mauá, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA